

2026학년도 2학기 교수계획표

교과목명	현대생활과헌법재판	교과목번호	ZF1100445	분반	068
개설학과	법학과	개설학년	전학년	학점-이론-실습	3.0 - 3.0 - 0.0
강의시간 및 강의실	화 12:00(75) 609-317, 목 12:00(75) 609-317				
담당교수	정한신	연구실 (상담가능장소)		상담시간	수업시간 전후, 온라인 상담 상시
		연락처	01065567379	이메일	greenecho@pusan.ac.kr
수업방식					
평가방법	출석 10%, 과제 10%, 중간고사 40%, 기말고사 40% * 장애학생의 경우 시험기간의 연장이 가능하며, 대필이나 컴퓨터를 활용하여 시험에 응시할 수 있습니다.				
선수과목 및 지식	없음. 법학을 처음 접하는 학생들을 위해 법 관련 기본 개념부터 상세하게 강의할 예정이다.				
교수목표	현대생활과 헌법재판 교과목의 목표는 헌법재판제도와 헌법재판소에 대한 기본적 지식을 습득하고, 헌법재판의 일반심판절차 및 특별심판절차 등을 살펴봄으로써 헌법재판과 헌법소송제도에 대하여 체계적으로 이해하며, 이러한 이해를 바탕으로 현대생활의 다양한 헌법적 문제를 해결하는 헌법적 사고와 문제 해결 능력을 함양하는 것이다.				
강의개요	1. 교과목 내용 개요 헌법재판은 헌법적인 분쟁에 대한 재판으로서 국가작용의 합헌성을 보장하기 위한 사법적 형태의 통제절차이다. 또한 헌법재판은 헌법의 규범적 효력을 지키기 위한 헌법 실현작용이며, 헌법적 분쟁을 소송절차를 통해 유권적으로 해결하는 헌법 인식작용이다. 특히 헌법재판은 위헌적인 법률이나 국민의 기본권을 침해하는 공권력으로부터 헌법 질서를 수호하고 국민의 자유와 권리를 보장하기 위해 구체적인 헌법 분쟁에서 헌법을 해석하고 적용하는 소송절차로 기능하기도 한다. 오늘날 헌법과 기본권에 대한 국민들의 관심이 높아짐에 따라 헌법재판에 대한 관심도 높아졌을 뿐 아니라 헌법재판을 활용하는 사례도 꾸준히 증가하고 있다. 또한 각종 사회 현안에 대하여 헌법재판을 통해 해결하려는 경향이 나타나고 있는 등 헌법재판의 영향력이 갈수록 커지고 있다. 특히 국가 공권력이 국민의 기본권을 침해할 때에는 직접 그러한 침해로부터 국민을 구제해 줄 수 있기 때문에 헌법재판은 국민의 실생활에 매우 밀접하다고 할 수 있다. 따라서 헌법재판에 대해서 알고 이를 활용하는 것은 국민의 필수 교양이라고 할 수 있다. 한편, 헌법적 쟁점에 대한 사례와 실제 분쟁의 해결에 있어서 헌법재판소법 등 헌법소송법 지식은 필수적인 것이다. 따라서 헌법재판과 헌법소송에 대한 체계적인 이해는 헌법 이론의 적용과 헌법 실무에 있어서도 매우 중요하다고 할 수 있다. 현대생활과 헌법재판 교과목의 주된 내용은 1) 헌법재판 총론 2) 우리나라 헌법재판제도의 역사와 발전과정 3) 헌법재판과 일반재판의 관계 4) 헌법재판소의 구성과 조직 및 권한 5) 헌법재판의 일반심판절차 6) 헌법재판의 종류별 특별심판절차(위헌법률심판, 헌법소원심판, 탄핵심판, 정당해산심판, 권한쟁의심판)로 구성된다. 2. 교수 방법 : Case(판례와 사례) 중심의 입체적인 수업 본 교과목은 현행 헌법과 헌법재판소법 등 법령에 대한 분석 및 관련 이론과 판례에 대한 비판적 이해를 위하여 강의뿐만 아니라 토론을 병행하여 수업을 진행할 것이다. 아울러 헌법재판 변론 동영상과 헌법재판 관련 영상 등을 통해 헌법재판의 실재를 간접적으로 경험하면서 헌법재판을 입체적으로 이해할 수 있도록 수업을 구성할 예정이다. 또한 헌법재판제도와 관련된 흥미로운 헌법 판례와 사례들을 중심으로 강의를 진행할 예정이다. 판례에 대한 재미있는 토론과 이야기 속에서 헌법소송법 지식을 도출하고, 이를 체계적으로 정리하면서 보다 입체적이고 역동적으로 헌법재판을 이해하고 실제로 적용할 수 있도록 할 것이다. * 장애학생의 경우 장애학습지원센터와 강의 및 과제에 대한 사전 협의가 가능합니다.				

교재 및 참고문헌			
검색입력	1	부교재	허영,『헌법소송법론』-박영사(2023)
	2	부교재	헌법재판소(편),『헌법재판실무제요』-헌법재판소(2023)
	3	부교재	성낙인,『憲法學』-法文社(2026)
직접입력	주교재 : 담당교수 제작 교재(Powerpoint 요약강의안) PLATO 강의실을 통해 수업 교재 배포		

주별 강의계획		
주차	강의 및 실험 실기 내용	과제 및 기타 참고사항
제1주	[표절, 시험 부정행위 예방교육 및 실험·실습 안전교육 실시] 헌법재판 총론(헌법재판의 헌법철학적 기초, 헌법재판의 연혁적·비교법적 고찰, 헌법재판과 일반재판의 관계)	
제2주	헌법재판 총론(헌법재판의 분류와 종류, 헌법재판의 담당기관), 우리나라 헌법재판제도의 역사와 발전과정	
제3주	헌법재판소와 헌법재판(헌법재판소의 헌법상 위상, 조직, 관장사항과 일반심판절차 1)	
제4주	헌법재판소와 헌법재판(헌법재판소의 관장사항과 일반심판절차 2)	
제5주	헌법재판의 종류별 특별심판절차(위헌법률심판 1)	
제6주	헌법재판의 종류별 특별심판절차(위헌법률심판 2)	중간고사 안내(시험범위, 시험방식, 출제 유형 등 상세 안내)
제7주	헌법재판의 종류별 특별심판절차(헌법소원심판1)	과제 안내
제8주	중간고사	
제9주	헌법재판의 종류별 특별심판절차(헌법소원심판2)	
제10주	헌법재판의 종류별 특별심판절차(헌법소원심판3)	
제11주	헌법재판의 종류별 특별심판절차(헌법소원심판4)	
제12주	헌법재판의 종류별 특별심판절차(권한쟁의심판)	과제 제출
제13주	헌법재판의 종류별 특별심판절차(탄핵심판 1)	
제14주	헌법재판의 종류별 특별심판절차(탄핵심판 2)	기말고사 안내(시험범위, 시험방식, 출제 유형 등 상세 안내)
제15주 (지정보강주)	헌법재판의 종류별 특별심판절차(정당해산심판)	
제16주	기말고사	